



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

Clase 3

Introducción a los estándares de justicia distributiva

Dr. Héctor Nájera



Si la justicia social no es un espejismo y es necesaria...

¿Qué tipo de ideal de justicia deberíamos buscar como sociedad?

¿Qué es lo que es lo
justo (re)distribuir?

¿Qué criterio de justicia?

- Toda la población debe tener **resultados iguales**
- Toda la población debe tener un **mínimo de bienes y servicios colectivos**
- Toda la población debe tener las **mismas libertades** para obtener los resultados que se merece



THIRD WAY

La tercera vía

NEWS CHRONICLE & THE STAR

GUIDE
TO
THE
BEVERIDGE PLAN
for Social Security

THE SCHEME SIMPLY EXPLAINED

PRICE: SIXPENCE

Sociedad británica Siglo XX

- Seguridad social: Mejor invento del siglo XX
 - Social democracia
 - Beveridge plan
 - Expansión del NHS
- Ajuste estructural 1980s: Thatcher
 - Liberalización
 - Recortes masivos en todo el sistema de bienestar
- Nuevo laborismo
 - La tercera vía
 - Nueva social-democracia

La tercera vía

- ¿Filosofía política de largo alcance?
- Desafía el Marxismo y el igualitarismo (Tawney y Titmuss)
- Descansa en el pilar de la ***igualdad de oportunidades***
 - Criterio de justicia liberal que se asentó después del trabajo de Teorías de la Justicia de Rawls y algunos trabajos de economistas



Diagnóstico: La tercera vía

Giddens: Hay dos formas de exclusión

- *“de las personas que están aisladas de la corriente general de oportunidades”*
- *“de las elites que se han retirado de las instituciones públicas y viven separadas de la sociedad”*

Se concluye que el problema fundamental son las desigualdades en oportunidades



Callinicos. Capítulo 3

¿Qué es, pues, los que pueden enseñarnos los filósofos sobre la igualdad?

Teorías de la justicia social

- Contradicción de las sociedades democráticas

Igualdad formal



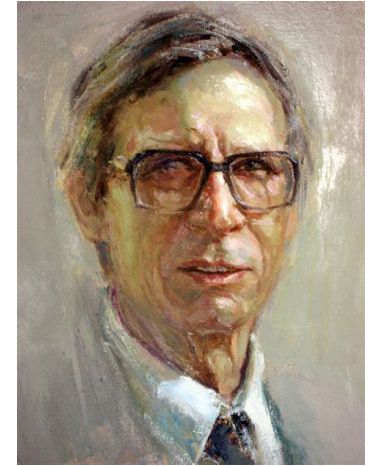
Desigualdades reales



John Rawls. Teoría de la justicia

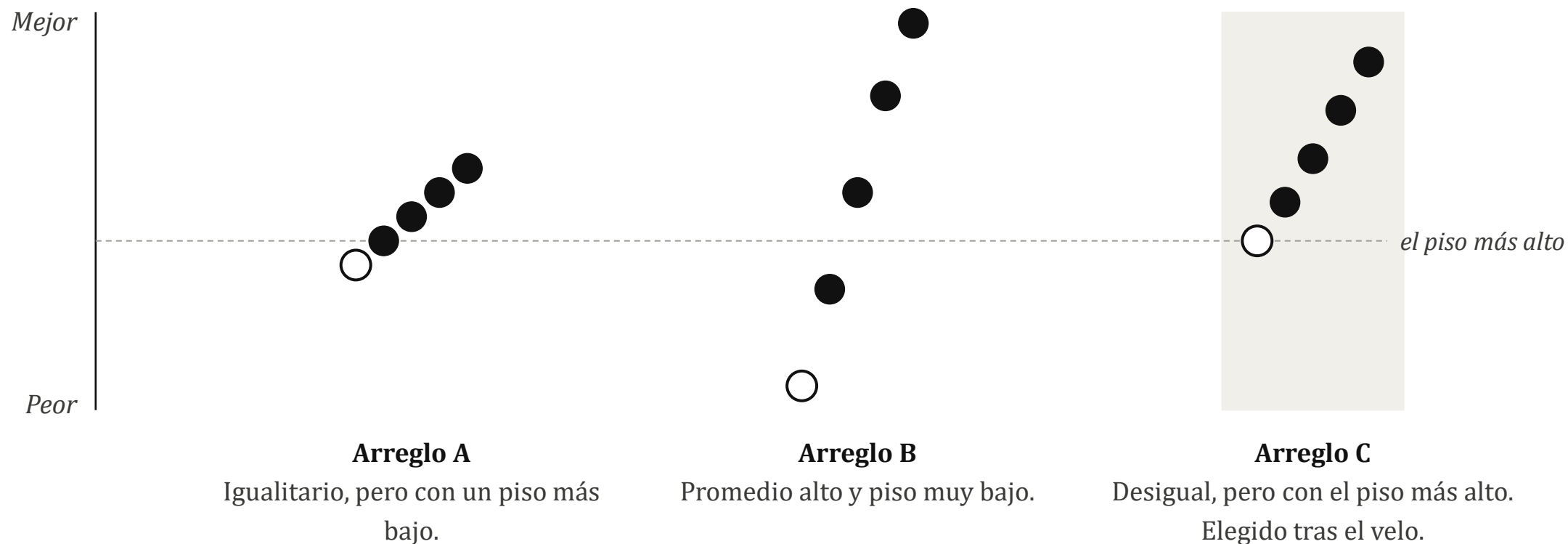


Posición original y velo de ignorancia



¿Qué tipo de ideal de justicia deberíamos buscar como sociedad?

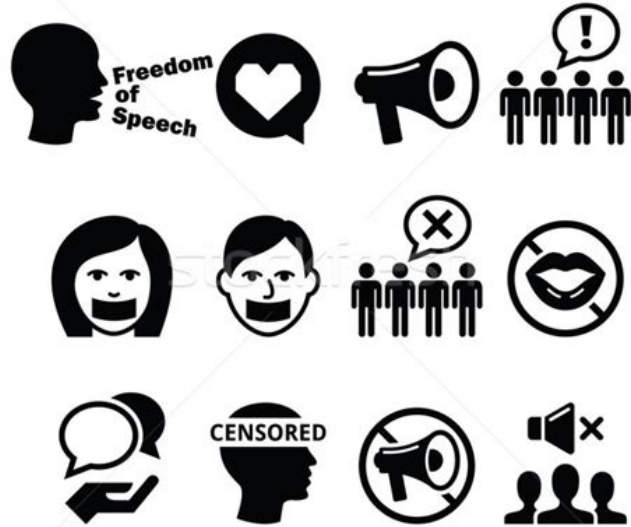
El velo de la ignorancia: Elegir sin saber la posición



El velo no revela qué es justo: obliga a elegir el criterio antes de saber a quién favorece. Por eso admite desigualdades, pero solo las que elevan la posición más baja.

¿Qué sociedad elegirían?

- Primer principio



- Segundo principio



Segundo principio

Distribución a quienes más lo necesitan

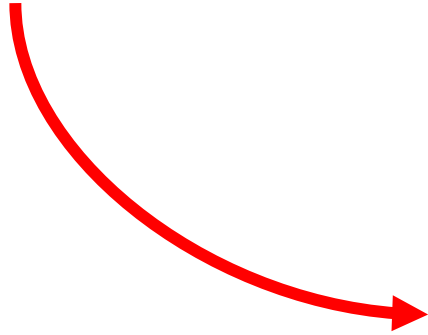


Igualdad de oportunidades

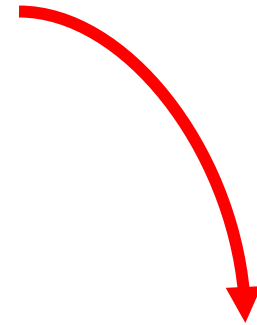


Prioridad léxica: Según Rawls

Igualdad en derechos
civiles y políticos



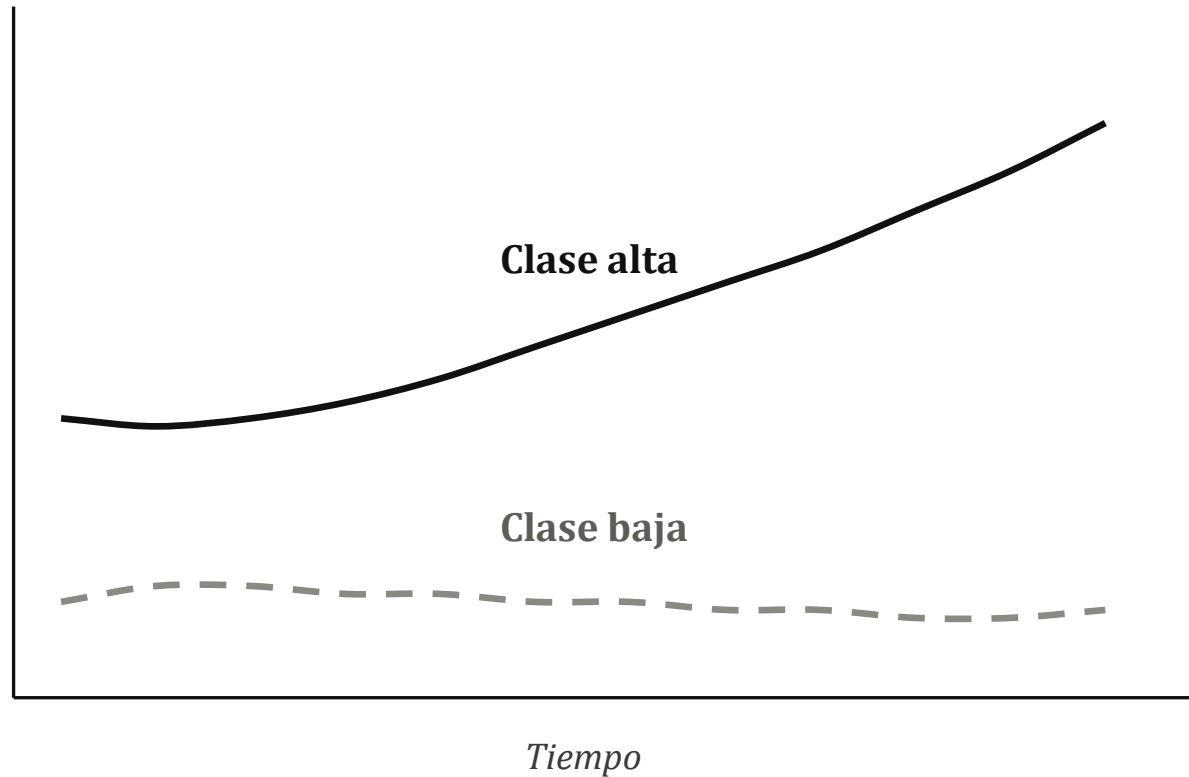
Igualdad de
oportunidades



Resultados y posiciones
desiguales

Crítica: Libertad e igualdad

Poder político e influencia efectiva sobre las reglas



Rawls

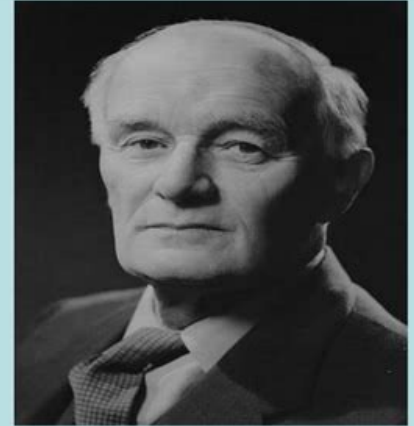
El derecho ha convivido con concentraciones de riqueza y propiedad que ninguna igualdad política efectiva podría admitir. **Las libertades siguen siendo formalmente iguales**; su valor deja de serlo.

La desigualdad económica no solo reparte bienes: reparte influencia sobre las reglas que la gobiernan.

Ciudadanía social

Ciudadanía: Estado de aquellos que son miembros completos de una comunidad.

Aquella que puede participar de los distintos procesos sociales (económicos, civiles, políticos y culturales) sin desventaja alguna

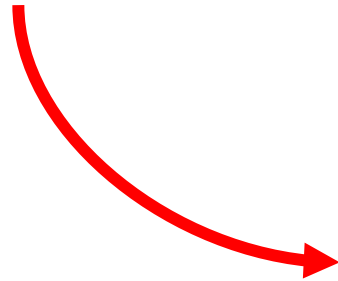


T. H. Marshall, Citizenship and Social Class

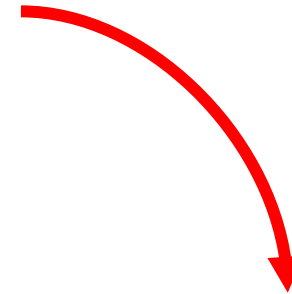
¿Se necesita un grado significativo de igualdad socioeconómica para hacer efectivo el primer principio?

Prioridad léxica: Marshall

Igualdad mínima de
condiciones sociales



Ejercicio de
derechos civiles y
políticos



Resultados y posiciones
desiguales con mínimos de
bienestar

Teorías de la desigualdad:

Tres familias

Individuales

Toman a la persona como unidad y preguntan qué debería repartirse por igual entre individuos.

Pregunta central

¿Igualdad de qué?

Corrientes

Oportunidades, bienestar, recursos, capacidades.

De estructura social

Toman como unidad las posiciones y las relaciones entre grupos, no los individuos aislados.

Pregunta central

¿Cómo se ocupa y se hereda una posición?

Corrientes

Clase social, estratificación, élites, cierre social, capital cultural.

Económicas y redistributivas

Toman como unidad la distribución agregada y los mecanismos que la generan.

Pregunta central

¿Por qué mecanismos se produce y con qué instrumentos se modifica?

Corrientes

Capital humano, retornos al capital, instituciones laborales, impuestos y transferencias.

¿Igualdad de qué?



Equality of What?

Citation:

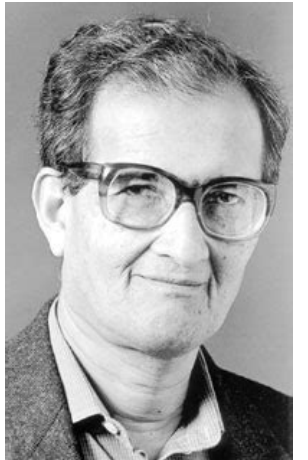
Sen A. [Equality of What?](#). In: McMurrin S Tanner Lectures on Human Values, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press ; 1980.

[Download Citation](#)

¿Igualdad de qué?

Pensemos en la “variable focal” de la igualdad (**enfoque individual**)

- Oportunidades
- Bienes sociales primarios
- Bienestar
- Recursos
- Accesos a ventajas
- Capacidades
- Resultados
- Derechos

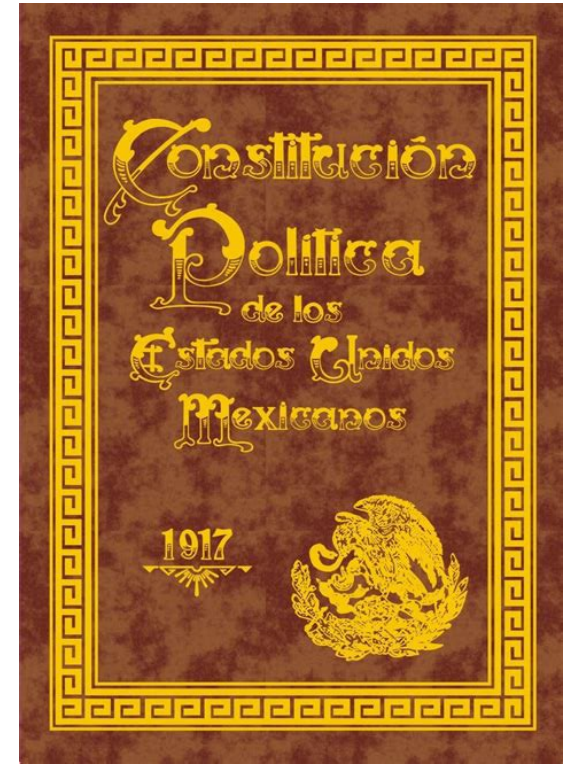


¿Igualdad de qué?

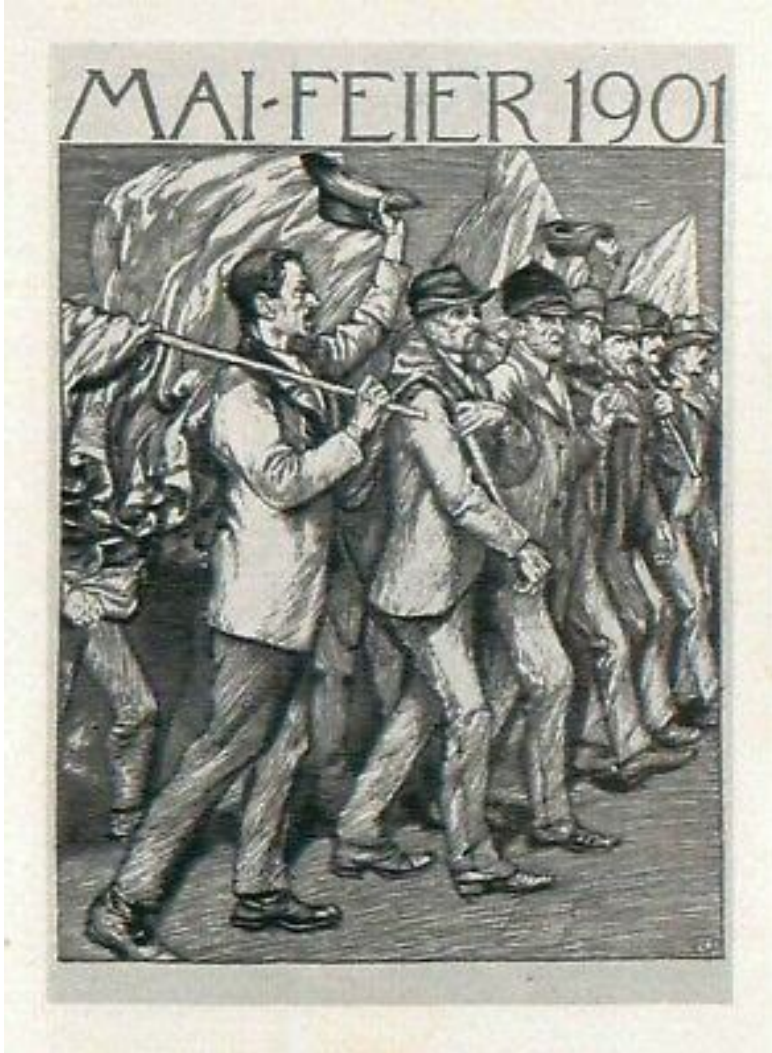
Dada una variable focal (e.g., bienestar):

Juzgar si una sociedad es justa o injusta es relativo al estándar elegido democráticamente

La desigualdad a corregir se determina en función del estándar vigente



¿Igualdad (estructural) de qué? (Próximas clases)



(En el plano
no individual)

- Desigualdad: Producto de la relación antagonista entre explotadores y explotados
- Aparente libre intercambio entre el trabajador y el patrono
- Estructura de clases: Explotados
- La desigualdad como diferencias injustas en la distribución de medios de producción

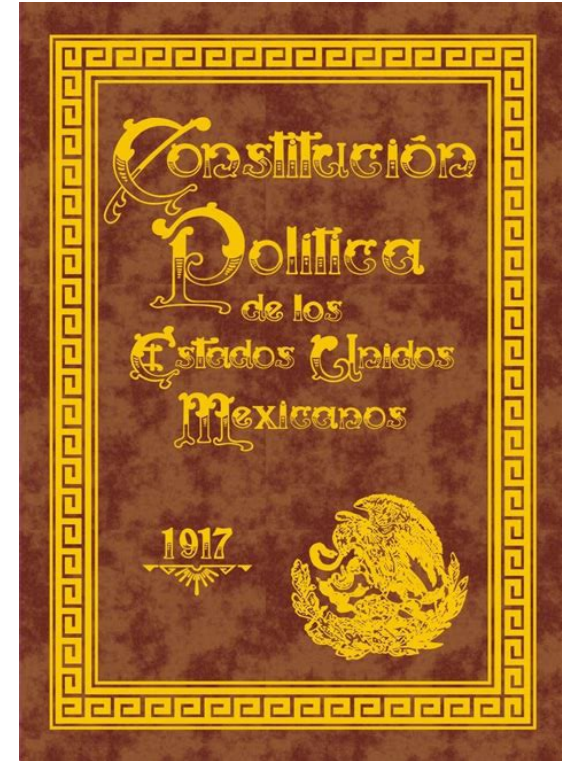
Enfoques individuales de la desigualdad

- Bienes sociales primarios
- Bienestar
- Recursos
- Accesos a ventajas
- Resultados
- Capacidades
- Oportunidades
- Derechos

La desigualdad social emerge como aquellos diferenciales entre grupos sociales de aquello que se plantea debe ser sujeto de la distribución

Igualdad de bienes sociales primarios

- ¿Cómo se determina el conjunto de bienes primarios?
- En la sociedades modernas se atan, aunque no necesariamente, a derechos sociales
- Acceso: Educación pública y gratuita (prescolar – media superior)
- Calidad y disponibilidad: Máximo uso de recursos disponibles
- Contribución social: Impuestos, contribución indirecta, contribución directa



Desigualdad de bienes sociales primarios

- La desigualdad social ocurre cuando se violentan los estándares bajo los cuales se procura el bien básico en cuestión (acceso, calidad, disponibilidad, contribución).
- Estas desigualdades se observan por grupos de población o espacios territoriales
- En principio, las brechas en el acceso son manifestaciones de injusticia social



Problemas con la igualdad de bienes primarios

- ¿Por qué personas con preferencias/aptitudes/recursos diferentes deberían tener los mismos servicios?
- ¿Qué hay de las personas que no quieren tener un determinado servicio pero paga impuestos?
- No está claro que sea un criterio justo (individualista) de justicia
- Meritocracia vs colectividad



Igualdad de bienestar



Una Sociedad justa es aquella que redistribuye los aspectos necesarios para **maximizar** el **bienestar** de sus integrantes

Dos problemas de la igualdad de bienestar

Preferencias adaptativas

¿Qué pasa si lo que maximiza el bienestar tiene distintos costos y estos se asocian a la desigualdad original?



Igualdad de bienestar (Cohen): ¿Qué se iguala?

Si lo que debe igualarse es el bienestar, hay que decidir primero en qué consiste.

Estados placenteros

El bienestar como experiencia vivida: cuánto disfrute, placer o ausencia de sufrimiento obtiene cada persona.

Objeción: deja fuera lo que valoramos sin disfrutarlo, y cuenta como bienestar placeres que nadie consideraría valiosos.

Satisfacción de preferencias

El bienestar como cumplimiento de lo que cada quien efectivamente desea, sea lo que sea que desee.

Objeción: las preferencias pueden estar mal informadas, o haberse formado bajo condiciones de privación.

Las dos comparten un problema: los gustos caros

Bajo cualquiera de las dos lecturas, quien necesita más para alcanzar el mismo nivel debería recibir más. Cohen replica que la pregunta decisiva no es bienestar contra recursos, sino si esa preferencia costosa fue cultivada o simplemente se tiene.

Bienestar en la política social

El reto de medir bienestar

*Curtis Huffman
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo*

*Héctor Nájera
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo*

*Iliana Yaschine
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo*

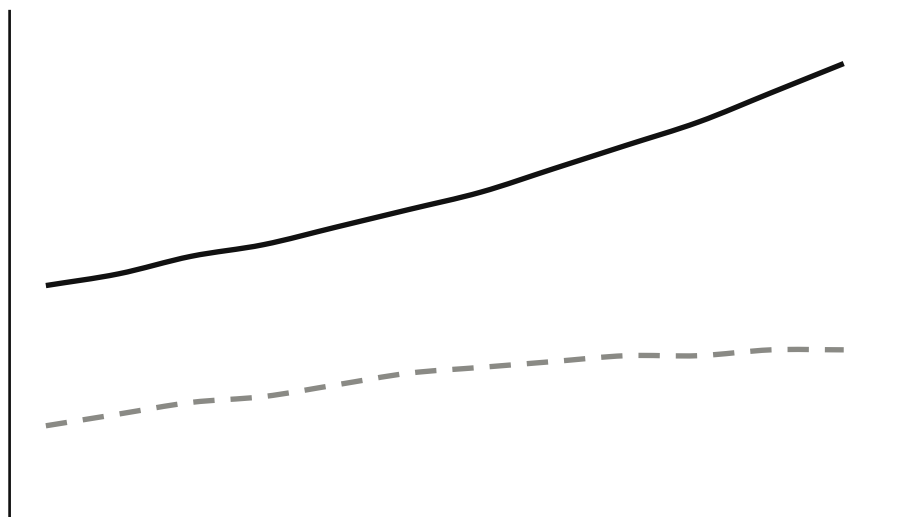
De regreso al caso mexicano, el actual gobierno federal ha manifestado a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que “El crecimiento económico, el incremento de la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos sino como medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población” (DOF, 2019, pág. 3) y se propone lograr “una mejora radical en sus niveles de bienestar” (DOF, 2019, pág. 19). La noción de bienestar no solo se ve enunciada reiteradamente como objetivo del desarrollo nacional, sino también forma parte del sello institucional que, entre otros ejemplos, se ha plasmado en el nombre de la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), y de la mayoría de los programas sociales federales prioritarios que forman parte de la “política de bienestar” (DOF 2021).

Bienestar e institucionalidad



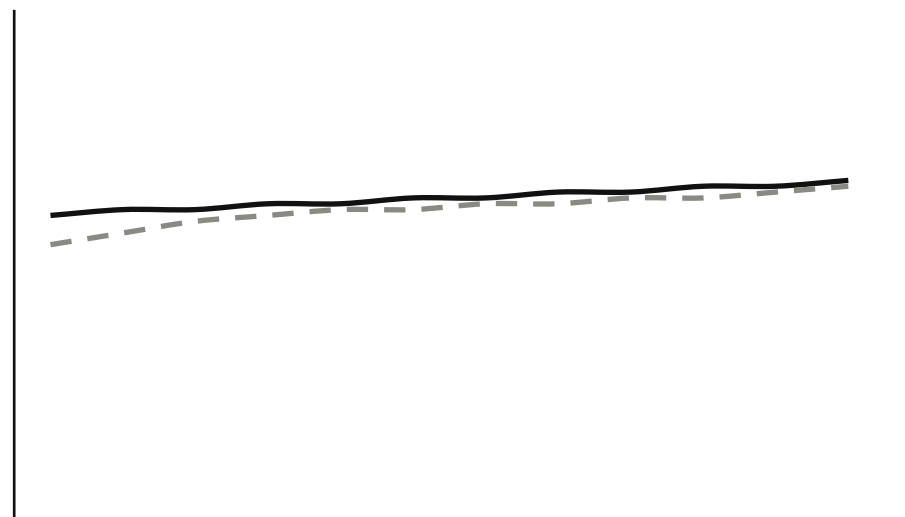
Igualdad de bienestar: Preferencias adaptativas

Recursos



B dispone de mucho menos a lo largo de toda su vida.

Satisfacción declarada



Y sin embargo declara un nivel semejante al de A.

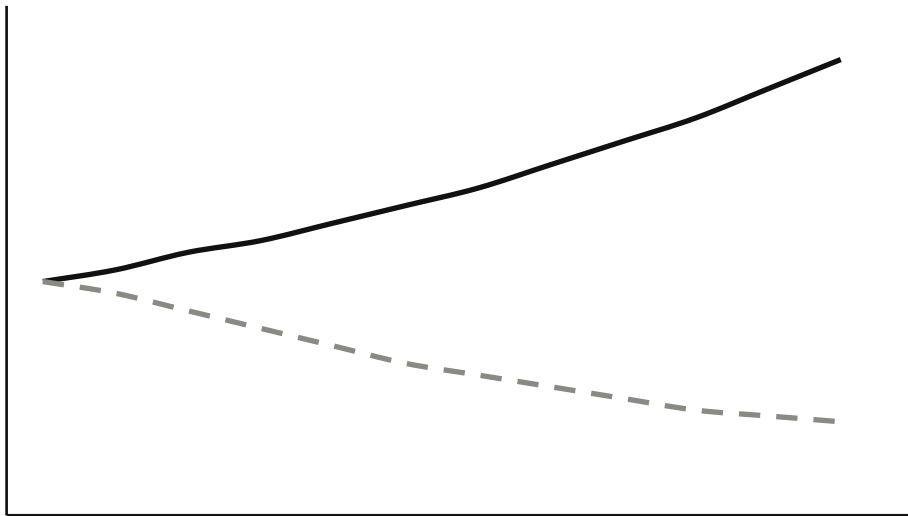
¿Es justicia o resignación?

— Persona A

- - Persona B

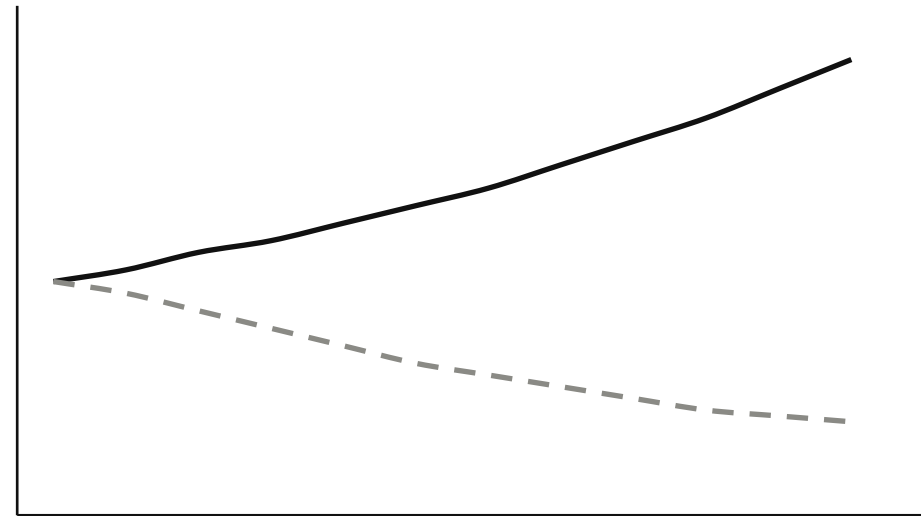
Igualdad de recursos: Suerte bruta y suerte opcional

Suerte opcional



B apostó sus recursos y perdió. **No exige compensación.**

Suerte bruta



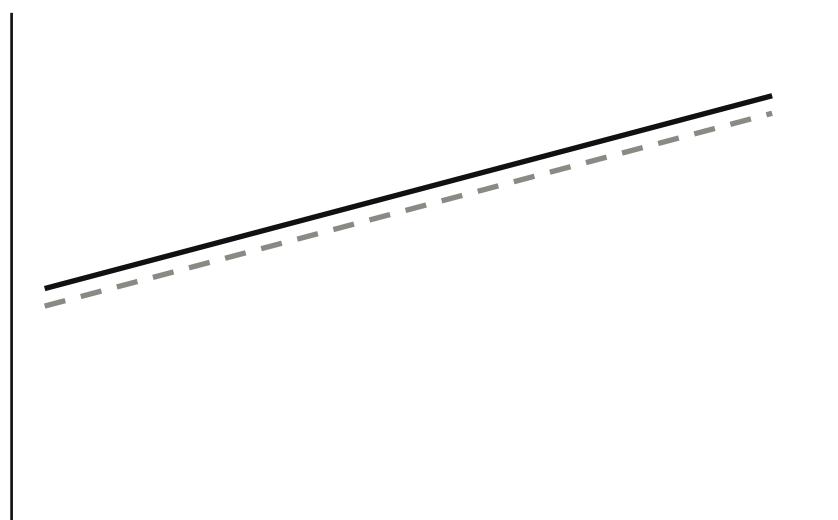
B enfermó sin haberlo elegido ni haber podido asegurarse. **Exige compensación.**

— Persona A

- - - Persona B

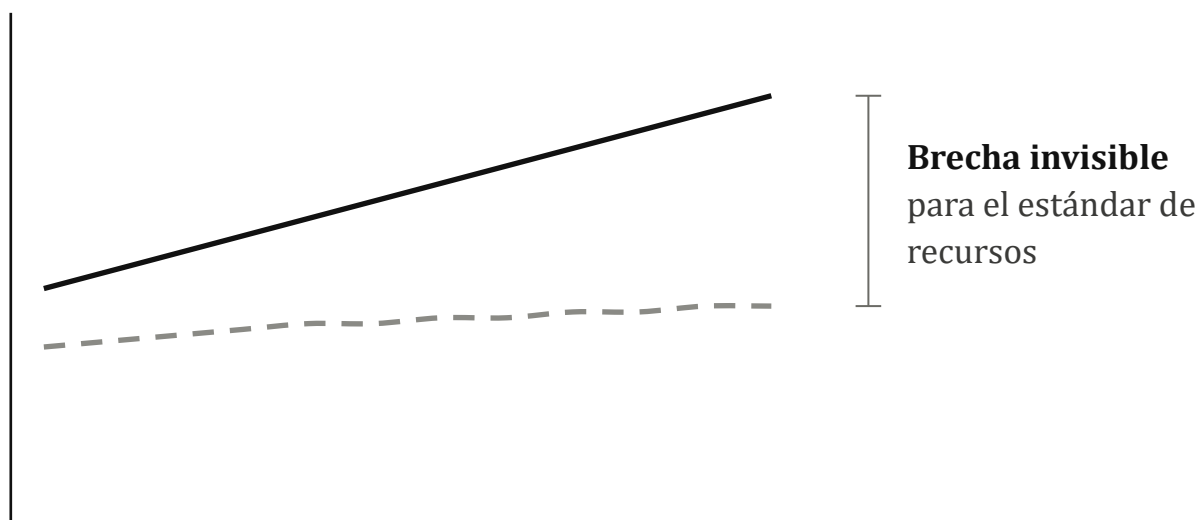
Igualdad de recursos: Tasas de conversion diferentes (Capacidades)

Recursos



La distribución de recursos ya es prácticamente igual.

Vida efectiva

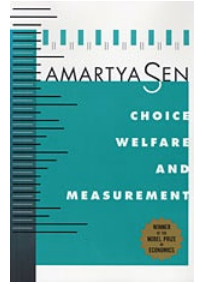


B necesita bastante más que A para alcanzar el mismo funcionamiento.

— Persona A

- - Persona B

Igualdad de capacidades



Tradición inaugurada por el premio Nobel
Amartya Sen

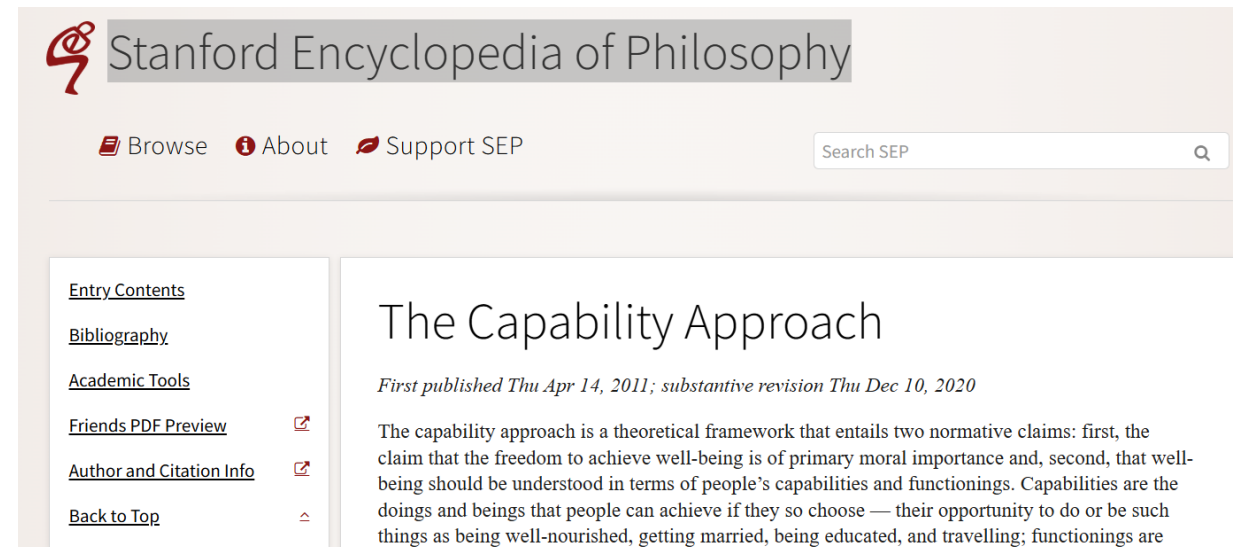
Propone que el objetivo que tienen los humanos es perseguir aquello que quieran ser y hacer: **La realización de su libertad**

Sen sostiene que “las capacidades” son aquellas oportunidades que se nos dan para **lograr** nuestros objetivos



Recursos esenciales para entender el marco de capacidades

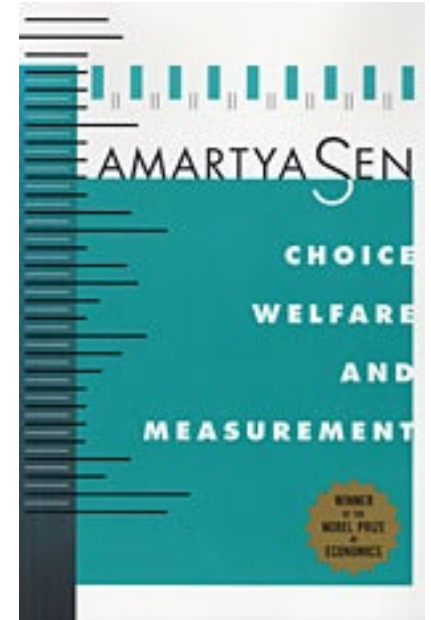
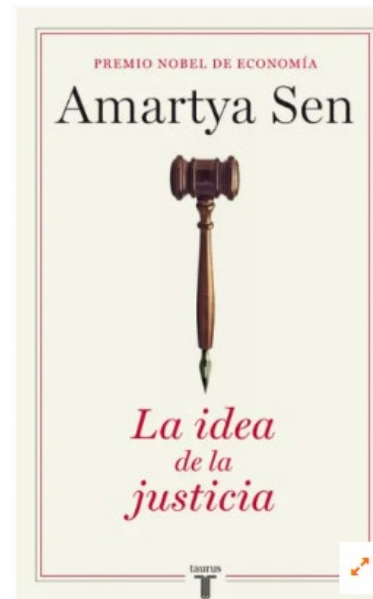
- [Stanford Encyclopedia of Philosophy:](https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/#MeaEndDis)
- <https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/#MeaEndDis>



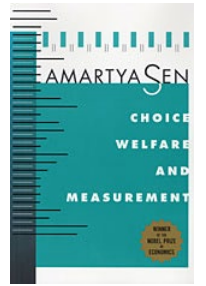
The screenshot shows the Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) website. At the top, there is a red logo and the text "Stanford Encyclopedia of Philosophy". Below this, there are navigation links: "Browse", "About", and "Support SEP". A search bar is located on the right side. The main content area is titled "The Capability Approach". Below the title, it says "First published Thu Apr 14, 2011; substantive revision Thu Dec 10, 2020". The text of the entry begins: "The capability approach is a theoretical framework that entails two normative claims: first, the claim that the freedom to achieve well-being is of primary moral importance and, second, that well-being should be understood in terms of people's capabilities and functionings. Capabilities are the doings and beings that people can achieve if they so choose — their opportunity to do or be such things as being well-nourished, getting married, being educated, and travelling; functionings are". On the left side of the page, there is a sidebar with links: "Entry Contents", "Bibliography", "Academic Tools", "Friends PDF Preview", "Author and Citation Info", and "Back to Top".

Capacidades

- Sen, A., 1974, “Informational Bases of Alternative Welfare Approaches: Aggregation and Income Distribution”, *Journal of Public Economics*, 3(4): 387–403.
- , 1979a, “Equality of What?” in McMurrin (ed.), *Tanner Lectures on Human Values*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 197–220.
- , 1979b, “Issues in the Measurement of Poverty”, *The Scandinavian Journal of Economics*, 81(2): 285–307.



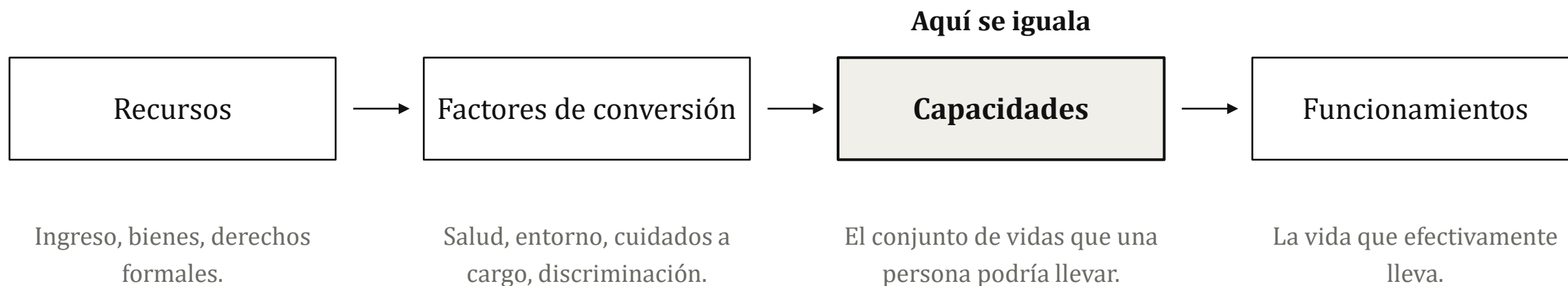
Desigualdad de capacidades



La desigualdad de capacidades es injusta y por tanto los criterios de justicia deberían examinarse a la luz de la capacidad de las sociedades por brindar la libertad de ser y hacer



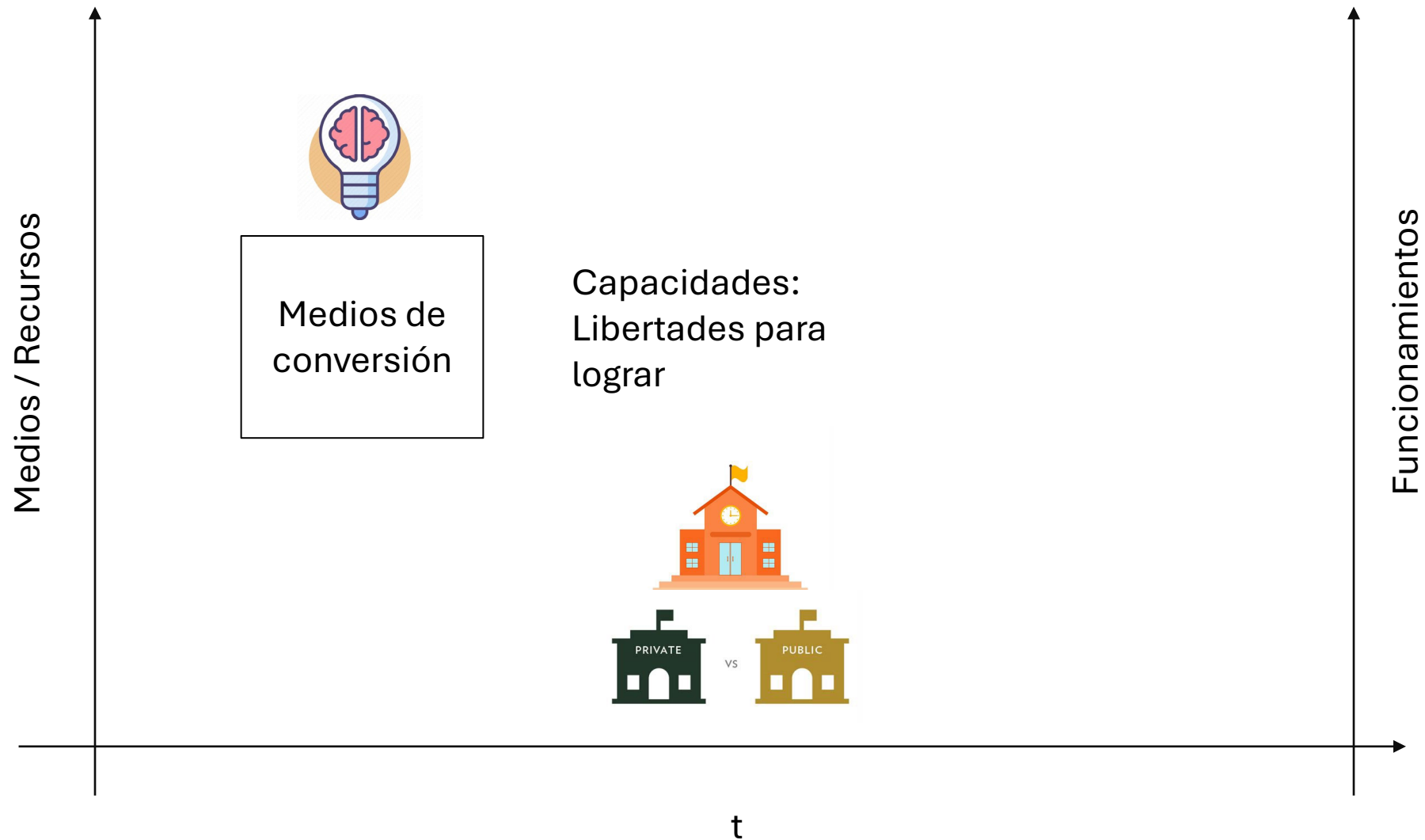
Igualdad de capacidades: ¿Qué se iguala?



Igualar capacidades no es igualar funcionamientos

Dos personas con el mismo conjunto de opciones pueden elegir vidas distintas, y esa diferencia no es injusta. Lo que debe igualarse es el abanico, no el punto elegido dentro de él.

Capacidad: Libertad de aprender



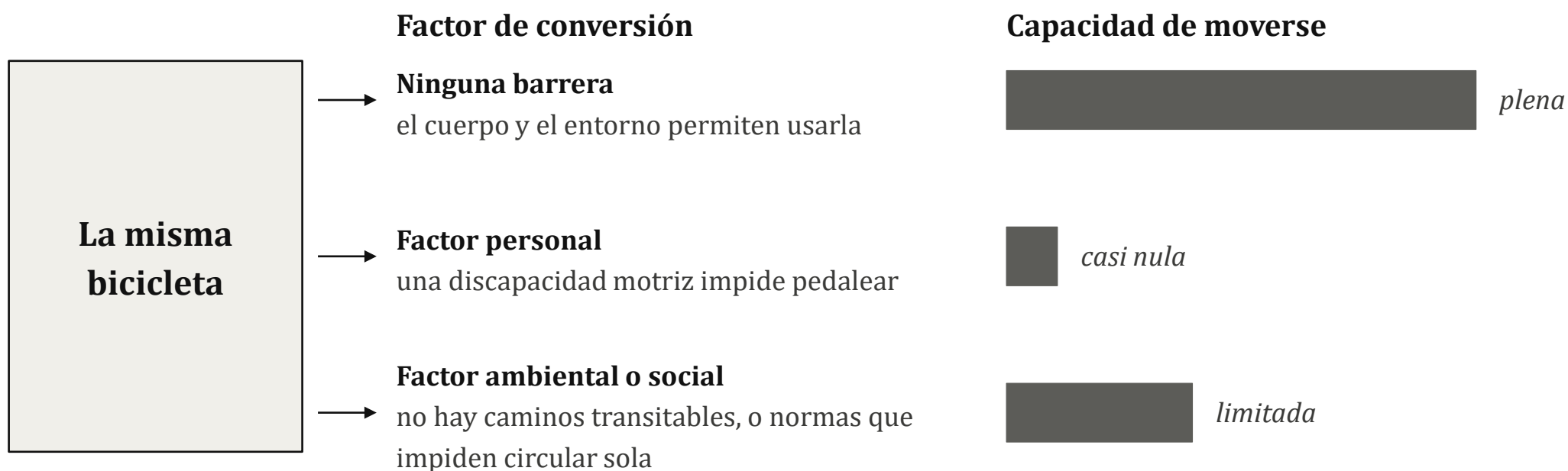
¿Capacidades?

- ¿Qué es entonces lo que hay que igualar?
 - ¿Jerarquización de funcionamientos? ¿Preferencias adaptativas?
 - ¿Ventajas relevantes?
- Rawls: La teoría de la justicia está incompleta sin una explicación “objetiva” del bienestar humano

Nussbaum, Martha “Capabilities As Fundamental Entitlements: Sen And Social Justice”
Feminist Economics volume 9 (# 2 – 3), 2003, 33 – 59
excerpt from pages 40-42

Igualdad de capacidades: La bicicleta

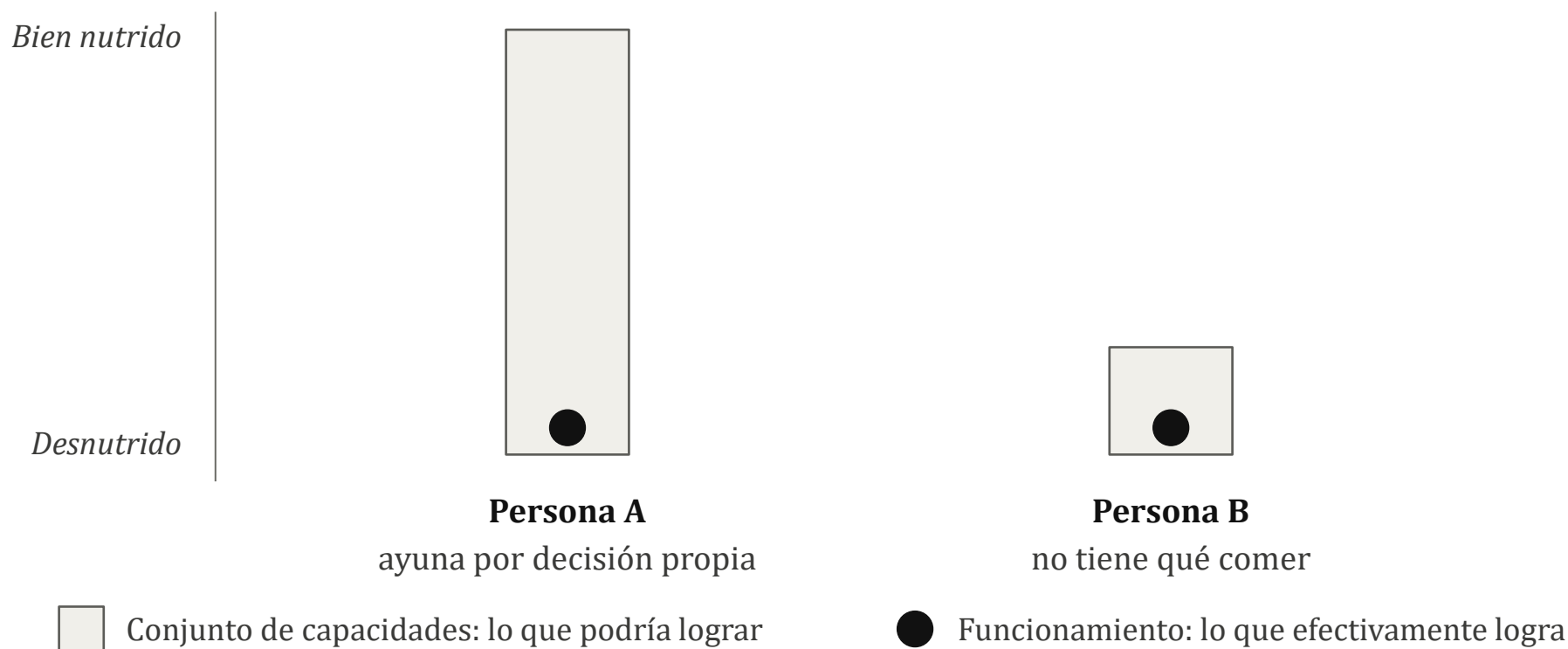
El mismo bien no produce la misma libertad de movimiento: entre el recurso y la capacidad hay un factor de conversión.



Igualar recursos repartiría la misma bicicleta a las tres. Igualar capacidades obliga a preguntar qué puede hacer cada una con ella.

Igualdad de capacidades: Ayunar no es pasar hambre

Dos personas no comen. Una eligió no hacerlo; la otra no podía. El funcionamiento es idéntico; la libertad no.



Cualquier métrica basada solo en resultados registra los dos casos como idénticos.

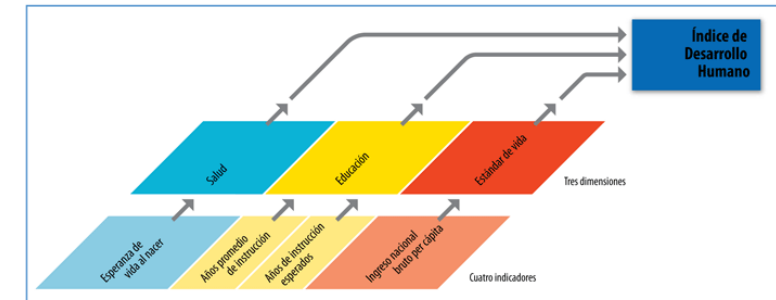
¿Hay capacidades mínimas?

The Central Human Capabilities

1. **Life.** Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely, or before one's life is so reduced as to be not worth living.
2. **Bodily Health.** Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished; to have adequate shelter.
3. **Bodily Integrity.** Being able to move freely from place to place; to be secure against violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities for sexual satisfaction and for choice in matters of reproduction.
4. **Senses, Imagination, and Thought.** Being able to use the senses, to imagine, think, and reason – and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and thought in connection with experiencing and producing works and events of one's own choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one's mind in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have pleasurable experiences and to avoid nonbeneficial pain.
5. **Emotions.** Being able to have attachments to things and people outside ourselves; to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Not having one's emotional development blighted by fear and anxiety. (Supporting this capability means supporting forms of human

Componentes del Índice de Desarrollo Humano

El IDH: las tres dimensiones y los cuatro indicadores



Nota: los indicadores que aparecen en esta figura utilizan la nueva metodología, como se indica en el recuadro 1.2.
Fuente: HDRO.

Igualdad de derechos



Donaciones



¿Qué son los derechos humanos? ▾

Temas ▾

Países ▾

Instrumentos y mecanismos ▾

Novedades ▾

Acerca de nosotros ▾

Participe

Instrumentos de derechos humanos

INSTRUMENTO PRINCIPAL
INSTRUMENTO UNIVERSAL

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

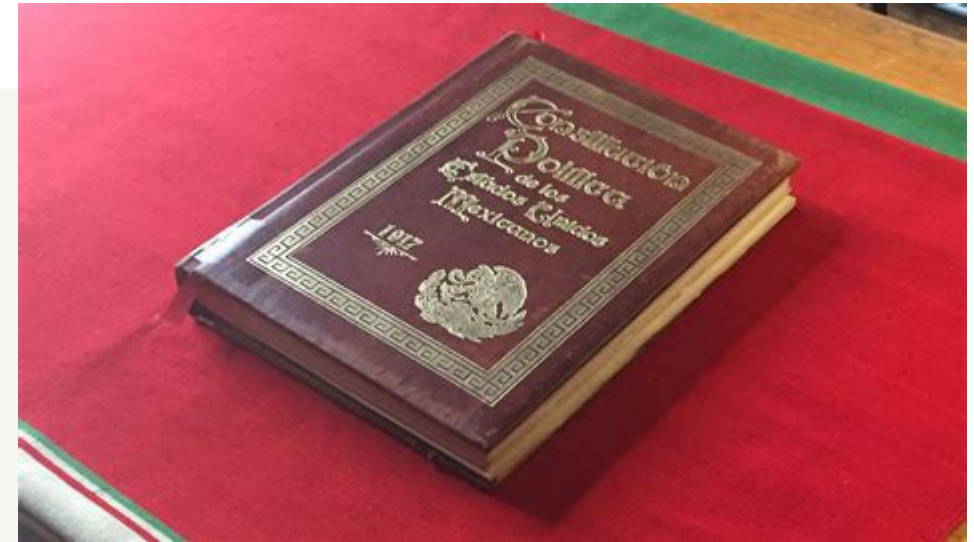
APROBADO

BY

16 diciembre 1966

la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI)

Comparte



Igualdad de derechos sociales

Si los derechos civiles y políticos han sido utilizados para hablar de justicia, parecería obvio que la igualdad de derechos sociales debería ser la base para hablar de justicia social

Tener un listado de derechos, por lo tanto, brinda estándares de cumplimiento de aquello definido en la ley como aquello a igualar (variable focal)

¿Cuál es el problema?

https://jenni.uchicago.edu/WJP/papers/Sen_2004_v97_n4_elements.pdf

AMARTYA SEN

Elements of a Theory of Human Rights

I. THE NEED FOR A THEORY

Few concepts are as frequently invoked in contemporary political discussions as human rights. There is something deeply attractive in the idea that every person anywhere in the world, irrespective of citizenship or territorial legislation, has some basic rights, which others should respect. The moral appeal of human rights has been used for a variety of purposes, from resisting torture and arbitrary incarceration to demanding the end of hunger and of medical neglect.¹

At the same time, the central idea of human rights as something that people have, and have even without any specific legislation, is seen by many as foundationally dubious and lacking in cogency. A recurrent question is, Where do these rights come from? It is not usually disputed that the invoking of human rights can be politically powerful. Rather, the worries relate to what is taken to be the “softness” (some would say “mushiness”) of the conceptual grounding of human rights. Many philosophers and legal theorists see the rhetoric of human rights as just

An earlier version of this article served as my Gilbert Murray Lecture (“Why Invent Human Rights?”) given in Oxford on 14 November 2002. For helpful suggestions, I am particularly grateful to the Editors of *Philosophy & Public Affairs*, and also to Catherine Barnard, Rosanne Flynn, Sakiko Fukuda Parr, Ivan Hare, Will Kymlicka, Jo Miles, Martha Nussbaum, Onora O’Neill, Siddiq Osmani, Mary Robinson, Emma Rothschild, Thomas Scanlon, Arjun Sengupta, Frances Stewart, Rosemary Thorpe, and Rosie Vaughan.

1. See *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals*, ed. Henry J. Steiner and Philip Alston (New York: Oxford University Press, 2000); Richard Falk, *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World* (New York: Routledge, 2000); Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003). See also Micheline R. Ishay, *The Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present* (New York: Routledge, 1997).

Igualdad de derechos sociales

- ¿Qué clase de afirmación hace la declaración de los derechos humanos?
- ¿Qué hace a los derechos humanos importantes?
- ¿Qué deberes y obligaciones generan estos derechos?
- ¿Qué tipo de acciones promueven estos derechos?
- ¿Cuáles son los medios de implementación para satisfacer estos derechos?
- ¿Pueden incluirse los derechos sociales dentro de los derechos humanos?

AMARTYA SEN

Elements of a Theory of Human Rights

I. THE NEED FOR A THEORY

Few concepts are as frequently invoked in contemporary political discussions as human rights. There is something deeply attractive in the idea that every person anywhere in the world, irrespective of citizenship or territorial legislation, has some basic rights, which others should respect. The moral appeal of human rights has been used for a variety of purposes, from resisting torture and arbitrary incarceration to demanding the end of hunger and of medical neglect.¹

At the same time, the central idea of human rights as something that people have, and have even without any specific legislation, is seen by many as foundationally dubious and lacking in cogency. A recurrent question is, Where do these rights come from? It is not usually disputed that the invoking of human rights can be politically powerful. Rather, the worries relate to what is taken to be the “softness” (some would say “mushiness”) of the conceptual grounding of human rights. Many philosophers and legal theorists see the rhetoric of human rights as just

An earlier version of this article served as my Gilbert Murray Lecture (“Why Invent Human Rights?”) given in Oxford on 14 November 2002. For helpful suggestions, I am particularly grateful to the Editors of *Philosophy & Public Affairs*, and also to Catherine Barnard, Rosanne Flynn, Sakiko Fukuda Parr, Ivan Hare, Will Kymlicka, Jo Miles, Martha Nussbaum, Onora O’Neill, Siddiq Osmani, Mary Robinson, Emma Rothschild, Thomas Scanlon, Arjun Sengupta, Frances Stewart, Rosemary Thorpe, and Rosie Vaughan.

1. See *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals*, ed. Henry J. Steiner and Philip Alston (New York: Oxford University Press, 2000); Richard Falk, *Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World* (New York: Routledge, 2000); Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003). See also Micheline R. Ishay, *The Human Rights Reader: Major Political Writings, Essays, Speeches, and Documents from the Bible to the Present* (New York: Routledge, 1997).

¿Derechos sociales?

- Los derechos sociales están pobremente definidos y su significado concreto es poco claro
 - El derecho al nivel más alto posible de salud física y mental
- ¿Puede el estado garantizar estos derechos? ¿Existen estos derechos?
- ¿Qué tipo de provisión existiría?

